

1500717-67.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500717-67.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500717-67.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2173493/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18737109 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 3223/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2173493 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 3223/21/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RODRIGO VIRGINIO BARRETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Wellington Rodrigo Virginio Barreto (nome social Sabrina), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157 do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 16h40min, na Praça Rui Barbosa, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, R\$ 160,00 em dinheiro, pertencentes a Paulo Henrique Mendola, mediante grave ameaça. Boletim de ocorrência (fls. 24/26), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 27),

relatório policial final (fls. 89/91).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise do ato flagrantial (fls. 55/58), foi o acusado posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 85/86, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 99), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 104).

A decisão de fls. 109/110 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 132/134 foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e foi interrogado o réu (nome social "Sabrina").

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 139/144 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração da personalidade transviada, a constatação da agravante do "estado pandêmico", com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 147/155 pleiteou pela absolvição por ausência de provas, ou pela desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou para a infração para o delito de furto, com o afastamento da agravante do "estado pandêmico", com o lançamento da pena-base no mínimo legal, fixando-se regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 24/26), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 27) e relatório policial final (fls. 89/91).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Paulo Henrique Mendola, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que 'atravessava a praça Rui Barbosa para pegar um ônibus', quando foi abordado pelo acusado e outra pessoa. Afirmou que eles, na posse de pedaços de paus e pedras, anunciaram o 'assalto' e subtraíram cerca de cem reais. Informou que a polícia efetuou a detenção e, em consequência, conseguiu recuperar seu dinheiro. Reconheceu o réu em juízo.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima goza de especial importância já que tal crime normalmente é consumado na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.

(TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)

Os policiais militares Ricardo José Pedro e Carlos Roberto Valverde, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disseram que foram comunicados acerca do crime de roubo, na área central. Afirmaram que, em contato com a vítima, ela reportou que era da cidade de Tatuí e veio a Bauru para vender sorvetes. Informaram que, ao se encontrar com o acusado, combinou um programa sexual, 'pensando que ela fosse mulher'. Esclareceram que, no percurso, a vítima notou que o acusado era homem e desistiu do programa, sendo que, neste instante, o acusado anunciou o 'assalto', dizendo para a vítima entregar o dinheiro senão o agrediria com um pedaço de pau. Mencionou que após, subtrair 160 reais, o acusado fugiu. Citaram que como o acusado é pessoa conhecida nos meios policiais, tendo sido preso um mês atrás por roubo, e saíram à sua procura. Asseveraram que o réu foi preso e detido na posse de 160 reais, mesmo valor indicado pela vítima. Disseram que o acusado reportou que havia 'feito um programa sexual com a vítima, e como ele não quis

pagá-lo, resolveu tomar-lhe o dinheiro'.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há

qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos

policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP,

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe

22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Wellington Rodrigo Virginio Barreto, nome social "Sabrina", sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, negou a prática delitiva.

Disse que 'fazia programas sexuais na praça Rui Barbosa, quando foi abordado por um rapaz que lhe propôs um programa'. Afirmou a ele que 'cobraria 50 reais e em nenhum

momento afirmou ser mulher'. Informou que foram até o 'hotel Vila Rica, onde

realizaram o programa sexual'. Esclareceu que, ao final, 'ele disse que somente

pagaria 40 reais'. Mencionou que 'ficou nervosa e pegou o dinheiro da vítima que

estava na pochete', tendo negado, portanto, a violência ou ameaça.

A simples evasiva não encontra amparo na prova colhida.

Com efeito, a vítima disse que o "programa" nem sequer foi realizado.

E, portanto, não é crível que a grave ameaça não tenha ocorrido.

Ocorre que se o dinheiro estava com o ofendido, não seria possível que fosse

simplesmente "tomado", com a razoável vigilância.

Além disso, o crime ocorreu à noite, na área central da cidade e a vítima confirma a ameaça que sofrera.

Por isso, não é possível a desclassificação para o delito de furto.

Tampouco é razoável a tipificação como "exercício arbitrário das próprias razões".

Como dito, o "programa" nem sequer foi realizado.

Ao que se tangencia, houve 'desistência durante o caminho'.

Depois, o dinheiro subtraído foi encontrado (na integralidade) com o acusado.

Por fim, de se citar que há divergência acerca do valor "pago" pelo ofendido, R\$

25,00 mencionado na seara policial (fls. 08) e R\$ 40,00 na fase judicial.

Além disso, o acusado era conhecido nos meios policiais e foi amplamente

reconhecido pela vítima.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157

“caput” Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 30/36).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, isto é 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, quanto à agravante do “estado pandêmico” deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena é definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Ocorre que o acusado é responsabilizado por outros dois delitos patrimoniais, quais sejam, 1500866-34.2019 (anterior) e 1500097-55.2021 (posterior), em delinquência, portanto, habitual.

Ou seja, necessário estancar a reiterada prática delitiva, pelo que o regime indicado é proporcional.

No ponto:

Ementa: HABEAS CORPUS – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Existência de ações penais em curso, numa das quais o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas insistiu em delinquir – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ordem denegada.

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus nº 2229705-93.2021.8.26.0000, relator Des. Gilberto Cruz, julgado em 22/10/2021)

Tampouco, cabível a substituição por restritivas, pela insuficiência, nos termos do art. 44, III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal e, desta maneira, CONDENO o réu WELLINGTON RODRIGO VIRGINIO BARRETO, NOME SOCIAL “SABRINA”, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, “caput” do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e, nesta condição, poderá recorrer.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15,

inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, observada a gratuidade judiciária já deferida (fls. 109/110).

P.R.I.C.

Bauru, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA